

Maaş ve Banka Hesabı Haczi Nasıl Kaldırılır?

İcra ve İflas Kanunu m.83 ve m.89 Uyarınca Yasal Sınırlar, E-Haciz Kaldırma Yolları

Bu rehber, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Çalışan maaşının en fazla dörtte biri haczedilebilir; nafaka borcunda bu sınır uygulanmaz ve güncel ay nafakası maaştan tamamen kesilir. SGK emekli aylıkları, borçlunun rızası olmadıkça haczedilemez; bu hesaplara konulan bloke hukuka aykırıdır ve icra müdürlüğüne itirazla kaldırılabilir. Banka hesabına konulan haciz, borcun ödenmesi, İİK m.111 kapsamında taksit taahhüdü verilmesi veya haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde paranın dosyaya aktarılması istenmezse kendiliğinden düşer.

Emekli Maaşına Bloke Konulabilir mi? Çoğu Zaman Hayır

İcra takibiyle karşılaşan pek çok kişi, hesabına konulan bir e-haciz karşısında bunun kesin ve itiraz edilemez bir işlem olduğunu düşünür. Oysa kanun, borçlunun asgari yaşam koşullarını korumak için maaş ve belirli hesap türlerine sıkı sınırlar getirmiştir. Özellikle emekli maaşı hesaplarına konulan bloke, çoğu zaman doğrudan hukuka aykırıdır ve hızlı bir itirazla kaldırılabilir.

Bu rehberde maaş haczinin yasal sınırları, banka hesabı haczinin (e-haciz) kaldırılma yolları ve sık karşılaşılan usulsüzlükler ele alınmaktadır.

Maaş Haczinin Yasal Sınırları

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca borçlunun maaşı veya ücreti tamamen haczedilemez. Borçlunun aldığı maaş veya ücretin en fazla dörtte biri haczedilebilir; takip kesinleşmeden önce yapılan, maaşın tamamının haczine yönelik taahhütler hukuken geçersizdir.

Bu kuralın en kritik istisnası nafaka borçlarıdır: mahkemece hükmedilen güncel ay nafakası, dörtte bir sınırına bakılmaksızın maaştan tamamen kesilir. Kalan maaş kısmından ise diğer borçlar için ancak dörtte bir oranında kesinti yapılabilir.

Borçlu hakkında birden fazla maaş haczi müzekkeresi gelmişse bunlar sıraya konur. Önceki haciz bitmeden sonraki icra dairesinin kesintisi başlayamaz; hacizler birleştirilerek maaştan dörtte birden fazla kesinti yapılamaz.

Banka Hesabı Haczi (E-Haciz) Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı, borçlunun bankalardaki hesaplarına İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderebilir veya elektronik ortamda doğrudan e-haciz uygulayabilir. Bu haczi kaldırmanın birkaç yasal yolu vardır.

En kesin yol, dosya borcunun icra dairesi hesabına tamamen ödenmesidir. Borcun tamamını tek seferde ödeme gücü yoksa, borçlu İcra ve İflas Kanunu'nun 111. maddesi kapsamında icra dairesine resmi bir taksitlendirme taahhüdünde bulunabilir; ilk taksit peşin ödenmek ve kalan borç en fazla 3 ayda, toplam 4 taksitte eşit olarak ödenmek şartıyla yapılan bu taahhüt, alacaklının rızasına bağlı olmaksızın haczin durdurulmasını sağlar.

5510 sayılı Kanun'un 93. maddesi uyarınca, SGK emekli maaşları, malullük aylıkları ve işsizlik ödenekleri borçlunun rızası olmadıkça haczedilemez (nafaka ve SGK prim borçları hariç). Bir banka, emekli maaşının yattığı hesaba icra dairesinin e-haciz kararı doğrultusunda bloke koymuşsa, bu işlem açıkça hukuka aykırıdır. Borçlu, hesabın emekli maaş hesabı olduğuna dair dekontla birlikte ilgili icra müdürlüğüne başvurarak blokenin kaldırılmasını talep etmelidir; talep reddedilirse 7 gün içinde İcra Hukuk

Mahkemesi'ne şikayet davası açılmalıdır.

İcra müdürlüğü tarafından banka hesabına haciz konulduktan sonra, alacaklı yasal süreler içinde bu paranın icra dosyasına aktarılmasını talep etmelidir. Menkul niteliğindeki banka hesabındaki paranın haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde icra dosyasına celbi istenmezse, hesap üzerindeki haciz kanunen düşer ve borçlu bu süre aşımı nedeniyle haczin kaldırılmasını icra dairesinden talep edebilir.

Haciz Türü	Dayanak	Üst Sınır	Kaldırma Yöntemi
Çalışan Maaş Haczi	İİK m.83	Net maaşın en fazla 1/4'ü	İİK m.111 taahhüdü veya borcun tamamen ödenmesi
SGK Emekli Maaş Hesabı	5510 s.K. m.93	Hacedilemez (rıza yoksa %0)	İcra dairesine hacedilemezlik şikayeti
Sıradan Banka Hesabı	İİK m.89	Bakiyenin tamamı (borç kadar)	Borcun ödenmesi, menfi tespit davası veya 1 yıllık süre aşımı
Nafaka Borcu Nedeniyle Maaş Haczi	Türk Medeni Kanunu / İİK	Cari aylık nafakanın tamamı (sınır yok)	Nafakanın güncel ödenmesi veya azaltım davası

Olay Özeti

Emekli öğretmen Hasan Bey, geçmiş dönem ticari kefaletinden dolayı bir bankanın başlattığı icra takibiyle karşı karşıya kalmıştır. İcra dairesi, Hasan Bey'in devlet bankasındaki hesabına e-haciz uygulamış ve hesaba bloke konmuştur. Ancak bu hesap, Hasan Bey'in münhasıran SGK emekli maaşının yattığı hesaptır.

Yargılama ve İspat Süreci

Hesaptaki parayı çekemeyen Hasan Bey, bankadan aldığı maaş dökümüyle icra müdürlüğüne başvurarak 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesi kapsamında hacedilemezlik itirazında bulunmuştur.

Hukuki Hüküm

İcra müdürü hesaba konulan e-haciz blokesini derhal kaldırmış, Hasan Bey maaşını eksiksiz almaya devam etmiştir.

İşverenlerin Sorumluluğu

İcra dairesinden gönderilen maaş haczi müzekkerelerine karşı işverenlerin 7 gün içinde cevap verme zorunluluğu vardır. İşçinin maaş almadığı, işten ayrıldığı veya maaşında başka bir icra dairesinin haciz sırası bulunduğu icra dairesine yasal sürede bildirilmezse, işveren borçtan şahsen sorumlu tutulabilir ve borç şirketten tahsil edilme yoluna gidilebilir. Bu nedenle şirketlerin muhasebe ve hukuk birimlerinin koordineli çalışması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aynı anda iki icra dosyasından maaşımdan kesinti yapılabilir mi?

Hayır, birden fazla haciz sıraya konur ve toplam kesinti maaşın dörtte birini aşamaz. Bir lojistik firmasında çalışan bir personelin maaşından iki ayrı dosya için eş zamanlı olarak dörtte birer oranında, toplamda yarısı kesilmişse bu usulsüzdür; haciz sıralaması kuralına dayanılarak fazladan kesilen tutarların iadesi talep edilebilir.

Borcumu taksitle ödemeyi taahhüt edersem haciz hemen kalkar mı?

İİK m.111 kapsamında ilk taksitin peşin ödenmesi ve kalan borcun en fazla 3 ayda 4 eşit taksitte ödenmesi şartıyla yapılan taahhüt, alacaklının ayrıca rızası aranmaksızın haczin durdurulmasını sağlar.

Dikkat: Sık Karşılaşılan Usul Hataları

Hacedilemez hesabın bildirilmemesi: Emekli maaşı hesabına bloke konulduğunda hemen itiraz edilmemesi, gereksiz yere aylarca mağduriyet yaşanmasına neden olur.

Süre aşımının takip edilmemesi: Haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde alacaklının paranın dosyaya aktarılmasını istemediği hesaplarda, bu sürenin dolduğu fark edilmezse haczin kendiliğinden düştüğü ileri sürülemez.

İşverenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi: 7 günlük cevap süresinin kaçırılması, işverenin borçtan şahsen sorumlu tutulmasına yol açabilir.

Sonuç

Maaş ve banka hesabı hacizleri, bireylerin ve işletmelerin günlük yaşam fonksiyonlarını doğrudan etkileyen ağır yaptırımlardır. Hukuka aykırı konulan blokeler, maaş kesintilerindeki usulsüzlükler veya süresi dolduğu hâlde kaldırılmayan e-hacizler karşısında zamanında yapılan bir itiraz, mağduriyetin büyümesini engeller.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren icra ve iflas hukukunda deneyimli bir avukattan destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan